



RESOLUCIÓN SUPERIOR 2200 29 de agosto de 2017

Por la cual se resuelve una solicitud de excepción en la aplicación del artículo 3 del Acuerdo Superior 438 de 2016, requerida por *Edwin Andrés Montoya Cuervo*.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas en el literal z. del artículo 33 del Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994, Estatuto General, y

CONSIDERANDO QUE:

1. El señor *Edwin Andrés Montoya Cuervo* solicitó excepción en la aplicación del artículo 3 del Acuerdo Superior 438 de 2016, con el fin de obtener, en calidad de profesor de cátedra, la exención del 50% en el pago de los derechos de matrícula para culminar el Doctorado en Biología, administrado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
2. El señor *Edwin Andrés Montoya Cuervo* fundamentó su solicitud ante el Consejo Superior en los siguientes términos:
 - Es Microbiólogo de la Universidad de Antioquia.
 - Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, de la cual recibió exención del pago de los derechos de matrícula para un semestre.
 - Inició sus estudios de Doctorado en Biología en el semestre 2013-2, en donde obtuvo la exención en el pago de los derechos de matrícula, al igual que en los semestres 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-2 y 2017-1.
 - Se ha desempeñado como profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia desde el año 2012 hasta la fecha.
 - Recibió exención de la aplicación del parágrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado), mediante la Resolución Superior 2006 del 26 de mayo de 2015.
3. La Comisión de Asuntos Académicos estudió la solicitud y recomendó resolverla no favorablemente. Considera la comisión que, ciertamente el Acuerdo Superior 438 de 2016 regula las exenciones y descuentos para el



pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado y, uno de los estamentos universitarios que goza de ese beneficio es el profesoral que, para el caso, el profesor que presta sus servicios a la universidad en condición de cátedra con exención del 50% en el pago de los derechos de matrícula. El profesor Montoya Cuervo en vigencia del Acuerdo Superior 326 de 2006, fue beneficiario de exención del 50% (para un semestre), en su calidad de profesor de cátedra para tener la formación como Magister en Ciencias Básicas Biomédicas. Posteriormente, el Consejo Superior en Resolución 2006 del 26 de mayo de 2015 excepciona la aplicación del Acuerdo 326 de 2006 y permite que desarrolle, con el goce de exención, el doctorado en Biología. Para el semestre 2016/1 el estudiante no renueva la matrícula al encontrarse pendiente de acreditar la competencia comunicativa en segunda lengua. Estos elementos ubican al estudiante en la órbita del artículo 3 del Acuerdo Superior 438 de 2016 en el sentido que la exención se dará por el tiempo de la duración del programa, periodos que se cuentan de manera ininterrumpida, y para el caso, la razón de la no continuidad no contiene los elementos que configuren una fuerza mayor, calamidad doméstica o enfermedad. Es por lo tanto que no es de recibo lo pretendido como quiera que en lo descrito no existen elementos de excepcionalidad que permita recomendar positivamente lo deseado.

4. La Corporación acoge la recomendación de la comisión asesora, y

RESUELVE

ARTÍCULO 1. No acceder a la solicitud formulada por el señor *Edwin Andrés Montoya Cuervo*, identificado con cédula de ciudadanía 71.273.898, y en consecuencia no excepcionar la aplicación del artículo 3 del Acuerdo Superior 438 de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Contra lo resuelto en el presente acto, el peticionario podrá interponer el recurso de reposición en los términos establecidos en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ
Presidente

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

Resolución Superior 2200

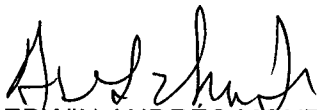
NOTIFICACIÓN

En la fecha 27 SET. 2017, siendo las 11:30 horas, se notifica personalmente el señor EDWIN ANDRÉS MONTOYA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía 71.273.898, la Resolución Superior 2200 del 29 de agosto de 2017, Por la cual se resuelve una solicitud de excepción en la aplicación del artículo 3 del Acuerdo Superior 438 de 2016.

Contra la presente resolución, el peticionario podrá interponer el recurso de reposición en los términos establecidos en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se entrega al Notificado (a) copia autentica de la citada Resolución.


LEIDI YANET RODRIGUEZ LÓPEZ
Notificadora


EDWIN ANDRÉS MONTOYA CUERVO
Cédula 71273898
El notificado

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia